

染环境罪。本案系犯罪未遂，对被告单位、被告人可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

关于犯罪故意问题。经查，两被告人将危险废物存储在某能源公司新、老厂区内的水泥池，为防止他人发现，将水泥池浇筑封闭，封闭时间跨度分别达四五年之久、一年有余，至案发前无意清理处置，更无合法处置案涉危险废物的实际行动，故至少可以认定案发时被告单位和两被告人污染环境罪的主观故意成立。

关于犯罪形态问题。构成污染环境罪一般要求犯罪行为除符合相应情节之外还要已造成一定的污染环境后果。污染环境后果可以通过造成的人身财产等损害后果去衡量，也可以通过行为的情节去推定。同时，污染环境罪属于行政犯，以违反环境保护行政法的规定为前提，且要求行为危害严重。而环境保护法律制度中相当部分是污染防治制度，是对违反污染防治制度造成环境污染风险的行为进行规制，故在适用污染环境罪时，除考虑污染环境后果外，特定情形下对行为所造成的环境污染风险程度也是需要考虑的一个方面。刑法及污染环境罪司法解释关于非法排放、倾倒、处置危险废物的入罪规定并未强调相应的污染环境后果，这是基于非法排放、倾倒危险废物属于污染环境情节严重的行为，且基本上都会产生一定的污染环境后果。本案中，虽然存在倾倒行为，但由于地下水泥池在相当长的时期内具有一定的将危险废物毒害性与环境因素隔离的效果，直到案发时尚未造成污染环境的后果。这也表明本案封闭、遗弃危险废物于地下水泥池后，污染环境风险并非迫在眉睫，而是一个风险逐步积累的长期过程。本案情形可对行为人的行为分成两个阶段，即主动封闭、遗弃危险废物的积极行为阶段与长期放任不管的消极行为阶段。就后一阶段，有三种结果：第一种是长期未被发现直至发生泄漏污染环境；第二种是尚未发生泄漏而被举报、执法检查所查获；第三种是行为人改变消极态度，在发生泄

漏前自行予以清理、处置。本案被告人将危险废物封闭、遗弃于自家新、老厂区，尚存在改变消极态度的可能性。故应将封闭、遗弃危险废物的隐蔽性程度、隔绝效果及持续时间作为行为人主观恶性及污染环境风险的衡量因素来考虑案件的既、未遂犯罪形态。本案中，被告人将危险废物封闭、遗弃于生产经营场所的地下水泥池数年之久，直至被人举报、查获，综合考虑其主观故意、隐蔽性情节、污染环境风险程度，认定为污染环境罪未遂较为适宜，对被告单位及被告人比照既遂犯减轻处罚。

被告人管某某、刘某某自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，均依法从轻处罚。被告单位、被告人均自愿认罪认罚，均依法从宽处罚。被告单位案发后全额缴纳了应急处置费，被告单位、被告人审理中缴纳了罚金保证金，均酌情从轻处罚，并对被告人管某某、刘某某宣告缓刑。

江苏省苏州市姑苏区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第二款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第三百三十八条，第三百四十六条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告单位某能源公司犯污染环境罪，并处罚金人民币20万元；

二、被告人管某某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币8万元；

三、被告人刘某某犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6万元；

四、禁止被告人管某某、刘某某在缓刑考验期间从事与排污或者处置危险废物有关的经营活动。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

本案对于以储存为名长期不处置危险废物的行为，根据行为的隐蔽程度、

行为后长期不作为等因素,认定存在故意倾倒行为。另根据危险废物与外环境隔绝程度、危险废物未失控、案发后能够防止污染后果发生、在刑事政策上需要为犯罪中止留有空间等因素,认定为犯罪未遂。

一、封存危险废物的主观状态认定

本案审理中,被告人曾有“先封存后处置”的辩解意见,该辩解意见影响犯罪故意的认定,是否采纳需要结合主、客观因素进行判断。审理法院根据被告人基于防止他人发现的动机而将水泥池封闭、封闭时间跨度长、长期不作无害化处置,其辩解缺乏实际依据等情况,认定被告单位及被告人的违法情节已超过单纯的违规存储危险废物的范围,属于以储存为名行抛弃之实,存在以地下填埋方式抛弃危险废物的故意污染环境行为。不可否认,两被告人在将危险废物封存在其厂区内的水泥池之初,主观上可能存在暂时封存的心理,但即便如此,从上述情况看,也能判断出随着时间推移,两被告人实际上已经逐步丧失了清理处置的动力,故至少可认定案发时其倾倒危险废物的主观故意成立,其行为应被评价为故意倾倒危险废物行为。

二、封存危险废物的犯罪形态认定

对于本案的犯罪形态属于既遂还是未遂,审理时存在较大争议。一种观点认为,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上构成污染环境罪,该情形属于以“行为入罪”,即只要认定被告人实施了倾倒相应数量危险废物行为,就构成犯罪既遂。本案既然认定被告单位及被告人存在倾倒行为,就应认定为犯罪既遂。另一种观点认为,污染环境罪的既遂应以发生环境污染的损害后果或高度风险为必要条件,本案虽然存在倾倒行为,但是由于水泥池的隔离作用,案发时尚未实际发生污染后果,并且倾倒地点位于被告单位厂区,存在事后采取积极措施,防止泄露后果最终发生的高度可能,应当认定为犯罪未遂。

判决采纳第二种观点,认为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》关于以非法排放、倾倒、处置一定

数量危险废物等“行为入罪”情形的规定，并非严格意义上的行为犯。通常情况下，非法倾倒危险废物必然会同时造成环境污染的损害后果，或者即便损害后果未立即发生，但倾倒行为导致危险废物失控，污染后果必将发生。故此类以“行为入罪”的情形是从经验推定的角度认定“有污染行为必有污染后果”，从而防范因损害后果的事后取证困难而导致的打击漏洞，并非不考虑损害后果甚至行为具体危险性意义上的行为犯。因此，虽然通常的倾倒行为必然会造成污染的实害后果或高度风险，但并不排除特殊情况的发生，即根据案发时的特殊情形，认定倾倒行为并未导致实害后果或污染物的完全失控，从而认定为犯罪未遂。

认定封存危险废物属于既遂或未遂的主要考虑因素包括：倾倒危险废物地点的特殊性及隐蔽程度、危险废物是否完全失控、隔绝措施的效果、行为人自身防范结果发生的可能性以及是否需要为犯罪中止留下空间等。比如，本案被告人将危险废物封存于自家厂区里数年之久，但仍属其经营管理范围，且由于水泥池的封闭作用，实际污染后果尚未发生，存在防止污染后果实际发生的可能，认定犯罪未完成形态能够在刑事政策上为行为人通过主动行为防范结果发生的犯罪中止留下空间。但如将危险废物采取一定封存措施后弃置于他处，难以溯源，则表明行为人抛弃意图明显，完全放弃了事后处置的可能性，使得“谁污染，谁治理”原则落空，故虽污染环境的实害后果并未随抛弃行为同时发生，但污染物已经处于完全失控状态，污染后果必将发生的，仍应认定为犯罪既遂。